

深圳法院诉讼指引（2025 版）

立案指南之六

申请再审案件立案指南	
中院受理 申请再审 案件范围	1. 对各基层法院已生效的民事判决、裁定、调解书以及行政判决、裁定不服申请再审的案件； 2. 对中院判决生效的刑事判决、裁定不服申请再审的案件； 3. 对基层法院生效的刑事判决、裁定不服，经基层法院再审审查被驳回后，申请人仍不服，向本院提出再审申请的案件；对基层法院作出生效的刑事判决、裁定不服，直接向本院提出再审申请的重大、疑难、复杂案件； 4. 对中院生效的当事人一方人数众多(10 人以上)或当事人双方均为公民的民事判决、裁定不服，且选择向中院申请再审的案件（双方当事人是指生效判决列明的原被告双方，不包括第三人）； 5. 市检察院提起抗诉的案件。
基 层 法 院 受 理 申 请 再 审 案 件 范 围	1. 对基层法院生效的当事人一方人数众多(10 人以上)或当事人双方均为公民的民事判决、裁定不服，且选择向基层法院申请再审的案件； 2. 对基层法院作出生效的刑事、行政判决、裁定不服，申请再审的案件；

	3. 区检察院提起抗诉的案件。
申 请 再 审 的期限	当事人申请民事、行政案件再审，应当在判决、裁定、调解书发生法律效力后六个月内提出；有下列情形之一的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出： （1）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的； （2）原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的； （3）据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的； （4）审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。 当事人申请刑事再审，应当在被告人刑罚执行完毕后两年内提出。超过两年提出申诉，一般不予受理，但具有下列情形之一的应当受理： （1）可能对原审被告人宣告无罪的； （2）原审被告人在上述期限内向人民法院提出申诉，人民法院未受理的； （3）属于疑难、复杂、重大案件的。
再 审 申 请 人 应 当 提	1. 书面再审申请书 再审申请书应当记明： （1）申请人、被申请人及原审其他当事人的基本信息。包括自然人姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码，法人或者其他组织的名称、住所、统一社

交以下材料	会信用代码、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式； (2) 原审人民法院的名称，原审裁判文书案号； (3) 申请再审的法定情形及具体事实、理由； (4) 证据和证据来源，证人姓名和住所、联系方式； (5) 明确申请再审的人民法院，并由再审申请人签名、捺印或者盖章 2. 当事人主体材料一份，包括： (1) 当事人是自然人的： 居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证等经与原件核对相符的复印件。 (2) 当事人是法人或其他组织的： ①原告法定代表人（负责人）身份证明书原件，原告法定代表人（负责人）身份证复印件； ②营业执照复印件或工商注册登记查询证明； ③组织机构代码证复印件或组织机构代码查询证明； 深圳市市场监督管理局（深圳市知识产权局）网站 amr.sz.gov.cn 3. 委托诉讼代理人的须提交委托手续，包括： (1) 授权委托书； (2) 法定代表人身份证明（委托人为法人）； (3) 代理人身份证明复印件（律师代理须提交律师事务
-------	--

	所所函和律师执业证复印件）。 4. 原审判决书、裁定书、调解书。 注： 1. 当事人提交的纸质版申请材料，用 A4 纸复印并整理成册，可以同时提交电子版。 2. 新证据必须在证据目录中特别注明。
申 请 书 范 本	民事再审申请书 再审申请人（一、二审诉讼地位）：×××，男/女，××××年××月××日出生，×族，……（写明工作单位和职务或者职业），住……。联系方式：……。 法定代理人/指定代理人：×××，……。 委托诉讼代理人：×××，……。 被申请人（一、二审诉讼地位）：×××，……。 二审上诉人/二审被上诉人（一审诉讼地位）：×××，……。 一审原告/被告/第三人：×××，……。 …… （以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息） 再审申请人×××因与×××……（写明案由）一案，不服××××人民法院（写明原审人民法院的名称）××××年××月××日作出的（××××）……号民事判决/民事裁定/民事调解书，现提出再审申请。 再审理求： 一、依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第×项、第×项规定，请求再审立案。 二、依法撤销广东省××××人民法院××号民事判决书/民事

裁定 / 民事调解书或民事判决书第×项。 三、 依法判令……或驳回……诉讼请求； …… 四、由××承担本案×诉讼费用。 事实和理由： （写明申请再审的法定情形及事实和理由，每一项作为一点并详细说明）。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一项、第二项、第三项、第六项、十一项……，申请再审。 一、有新证据足以推翻一审判决。现提交如下新证据：（一）××证据；（二）××证据；……。上述新证据来源、何时发现、因何原因逾期提交、证明何种待证事实，该事实可证明原判决何处错误，足以推翻一审判决。 二、一、二审判决认定××基本事实缺乏证据证明。系何种事实缺乏证据证明。 三、一、二审判决认定事实的××主要证据是伪造。（一）……。 （二）……。具体哪一证据系伪造，原证据、原事实具体情况。 四、二审判决适用法律确有错误。具体写明何种事实属于适用法律确有错误，因何种原因错误，应当适用××法律。 五、一审判决遗漏诉讼请求。申请人在一审中提出××诉讼请求，一审法院未予处理。 六、送达程序违法，剥夺当事人辩论权利。（一）写明何种情况下获知案件情况。（二）一审向何处送达，采用何种公告情况。（三）未到庭应诉的原因。 …… 新证据（无新证据的不需列明） 写明证据和证据来源，证人姓名和住所。 此致 ×××××人民法院
--

	附：本民事再审申请书副本×份 再审申请人 （ 签名或者盖章） ××××年××月××日（向法院递交材料的日期）
--	---